

AI Act : la checklist pour être *dans les clous*

Soyons honnêtes : depuis des mois, on te vend soit la panique, soit le déni. La vérité c'est qu'entre les deux, il y a une liste courte de choses à faire, et la plupart te prendront une après-midi.

Ce document ne couvre pas tout le règlement européen sur l'IA. Il couvre ce qui s'applique réellement à une activité de service, de conseil, de formation ou de e-commerce qui **utilise** de l'IA sans en développer.

Sept étapes. Coche au fur et à mesure.

Le calendrier, sans le bruit

Pratiques interdites (art. 5)

EN VIGUEUR DEPUIS FÉVRIER 2025

Maîtrise de l'IA — formation des personnes qui l'utilisent (art. 4)

EN VIGUEUR DEPUIS FÉVRIER 2025 · CONTRÔLABLE
DÈS LE 2 AOÛT 2026

Transparence — chatbots, contenus générés, deepfakes (art. 50)

2 AOÛT 2026

Marquage technique des systèmes déjà en service avant le 2 août 2026

2 DÉCEMBRE 2026

Systèmes à haut risque, annexe III (recrutement, crédit, éducation)

REPORTÉ AU 2 DÉCEMBRE 2027

Systèmes à haut risque intégrés à des produits régulés, annexe I

REPORTÉ AU 2 AOÛT 2028

CE QUI A CHANGÉ CET ÉTÉ

Le paquet « Digital Omnibus » a été validé par le Parlement européen le 16 juin 2026, puis par le Conseil le 29 juin 2026. Il repousse le volet « haut risque » de plus d'un an. Il ne touche ni aux interdictions, ni à l'obligation de formation, ni à la transparence du 2 août 2026. Report ne veut pas dire dispense.

ÉTAPE 1

Faire l'inventaire de tes usages IA

Tout part de là. Sans cette liste, tu ne peux ni qualifier ton risque, ni prouver quoi que ce soit en cas de contrôle.

- ☐ J'ai listé **tous les outils IA** utilisés dans mon activité (ChatGPT, Claude, Midjourney, Canva IA, Notion IA, transcription de rendez-vous, assistant de prospection)
- ☐ J'ai listé l'**IA cachée dans mes outils existants** : suggestions du CRM, scoring de l'emailing, résumé automatique de la visio, tri des candidatures
- ☐ Pour chaque outil, j'ai noté **à quoi il sert, qui l'utilise, quelles données y passent, si le résultat est publié**
- ☐ J'ai identifié les usages de mes **prestataires et freelances** qui travaillent pour moi avec de l'IA
- ☐ Ce registre est écrit quelque part, avec une **date de mise à jour**

Vérifier que tu ne fais rien d'interdit

Ce sont les seules règles sans aucune tolérance. Les sanctions les plus lourdes du règlement sont ici : jusqu'à 35 M€ ou 7 % du chiffre d'affaires mondial.

-
- ☐ Je n'utilise **aucun outil d'analyse des émotions** sur des salariés ou des candidats (entretien vidéo « analysé », détection de motivation)
-
- ☐ Je ne fais **aucune notation sociale** ni classement de personnes à partir de données sans rapport avec ma prestation
-
- ☐ Je n'utilise pas d'IA pour **exploiter la vulnérabilité** de quelqu'un (âge, situation, détresse) ou manipuler un comportement de façon subliminale
-
- ☐ Je ne génère **aucun contenu intime ou dénudé** à partir de l'image d'une personne réelle : explicitement interdit depuis le Digital Omnibus
-
- ☐ Je n'aspire pas d'images de visages en masse pour constituer une base de reconnaissance faciale

Mettre la transparence en place — échéance du 2 août 2026

C'est l'obligation qui touche presque tout le monde, quelle que soit la taille de la structure. Le principe tient en une phrase : personne ne doit être trompé sur le fait qu'il parle à une IA ou qu'il regarde un contenu généré par une IA.

-
- ☐ Mon **chatbot ou agent conversationnel** annonce qu'il est une IA **dès la première interaction**, visiblement. Une mention perdue dans les CGU ou un simple prénom d'assistant ne suffit pas
 - ☐ Mes **visuels générés par IA** publiés (site, réseaux, supports commerciaux) portent une mention lisible
 - ☐ Mes **vidéos, voix de synthèse et avatars** sont signalés dès le début, pas au générique de fin
 - ☐ Si je publie un **deepfake**, même humoristique ou pédagogique, il est explicitement signalé
 - ☐ J'ai choisi une **formulation et un emplacement standard** pour mes mentions, appliqués partout de la même façon
 - ☐ J'ai vérifié si mes outils intègrent déjà un **marquage technique** (filigrane, métadonnées C2PA) et je ne le supprime pas à l'export
-

LE PIÈGE À ÉVITER

Beaucoup de prestataires vendent en ce moment une « mise en conformité du marquage machine ». Or l'obligation de marquage technique des contenus générés pèse sur le **fournisseur de l'outil** (OpenAI, Midjourney, Canva), pas sur toi qui l'utilises. Toi, ce qu'on attend, c'est la **mention visible**. Ne paie pas pour l'obligation de quelqu'un d'autre.

NUANCE

Le texte réellement relu et retravaillé par un humain compétent, sous ta responsabilité éditoriale, bénéficie d'un aménagement. Une relecture d'orthographe ne suffit pas : c'est un contrôle de fond. En cas de doute sur un contenu sensible, mentionne.

ÉTAPE 4

Prouver la maîtrise de l'IA (art. 4)

L'obligation la plus ancienne et la plus ignorée. Elle s'applique dès que quelqu'un utilise de l'IA chez toi, sans seuil de taille. Aucun certificat n'est exigé : des moyens proportionnés, et surtout des preuves.

-
- ☐ Je sais **qui**, chez moi, utilise de l'IA : moi, mon assistante, mes freelances, mes alternants
 - ☐ Chacun a reçu une **sensibilisation adaptée à son rôle** : ce que l'outil sait faire, ses limites, ses hallucinations, ce qu'on n'y met jamais
 - ☐ J'ai une **charte d'usage IA** écrite, même courte : outils autorisés, données interdites, obligation de relecture humaine
 - ☐ Je **documente** : dates, participants, contenu abordé, attestations. Sans trace, la formation n'existe pas aux yeux d'un contrôleur
 - ☐ Mes **prestataires externes** qui utilisent l'IA pour mon compte sont couverts par une clause ou un engagement écrit
-

ÉTAPE 5

Ne pas oublier les données

L'AI Act ne remplace pas le RGPD, il s'ajoute. Dans les faits, c'est là que la majorité des indépendants sont réellement exposés.

-
- ☐ Je ne colle **aucune donnée client identifiable** dans un outil grand public sans avoir vérifié ce qu'il en fait
 - ☐ J'ai vérifié, outil par outil, si mes contenus servent à **entraîner le modèle**, et j'ai désactivé l'option quand elle existe
 - ☐ Mes outils IA figurent dans mon **registre de traitements** et, si nécessaire, dans ma politique de confidentialité
 - ☐ Mes clients savent que j'utilise l'IA dans ma prestation quand ça les concerne (transcription de séance, analyse de leurs données)
 - ☐ J'enregistre et transcris les rendez-vous **avec l'accord** des participants

ÉTAPE 6

Vérifier si tu touches au « haut risque »

Tu as jusqu'à décembre 2027, mais mieux vaut le savoir maintenant : ces usages exigent documentation, supervision humaine et traçabilité.

-
- ☐ Je sais si j'utilise de l'IA pour **trier ou présélectionner des candidatures**, évaluer ou surveiller des personnes qui travaillent pour moi
 - ☐ Je sais si j'utilise de l'IA pour **évaluer la solvabilité** ou décider d'un accès à un service essentiel
 - ☐ Si je forme : je sais si de l'IA intervient dans l'**admission, l'évaluation ou la notation** d'apprenants
 - ☐ Si l'un de ces cas me concerne, j'ai posé une **échéance dans mon calendrier** pour traiter le sujet avant fin 2027
-

ÉTAPE 7

Constituer ton dossier de preuves

Comme pour le RGPD : on est rarement sanctionné pour l'absence isolée d'un document, mais ce trou-là pèse lourd le jour où un contrôle démarre pour une autre raison.

-
- ☐ Un **dossier unique** centralise registre des usages, charte, preuves de formation, captures de mes mentions de transparence
 - ☐ Chaque pièce est **datée** et j'ai fixé une **revue tous les 6 mois** dans mon agenda
 - ☐ J'ai désigné un **responsable du sujet IA** — dans une petite structure c'est souvent moi, et c'est écrit
-

ANTI-PANIQUE

Ce qu'on n'est pas obligé de faire

Parlons peu, parlons vrai : le marché de la peur tourne à plein régime en ce moment. Voilà ce que personne ne peut t'imposer.

-
- Aucune **certification AI Act** n'existe pour une entreprise utilisatrice. Personne ne peut te « certifier conforme »
 - Aucun **volume d'heures de formation**, aucun programme type, aucun examen ne sont exigés par l'article 4
 - Aucun **audit externe payant** n'est obligatoire pour une TPE qui utilise des outils du commerce
 - Aucune **déclaration préalable** à une autorité n'est requise pour un usage courant à risque minimal
 - Le **marquage technique** des contenus générés relève du fournisseur de l'outil, pas de toi

Sources — Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), articles 4, 5 et 50 · Paquet « Digital Omnibus » sur l'IA, adopté par le Parlement européen le 16 juin 2026 et validé par le Conseil de l'UE le 29 juin 2026 · Lignes directrices de la Commission européenne sur l'article 50 (mai 2026) et code de pratique sur la transparence des contenus générés (juin 2026) · Questions-réponses de la CNIL sur l'AI Act.

Document de travail pédagogique, à jour au 27 juillet 2026. Ne constitue pas un conseil juridique. Pour un usage sensible (recrutement, scoring, santé, données de mineurs), fais valider ton cas par un avocat spécialisé en droit du numérique.